Неоплаченная поставка или услуги: как собрать документы по спору

РОЖАВСКИЙ ЛИГАЛ · Москва и Московская область

Открыть тематический ресурс

Отметьте, какие документы уже есть. Рядом с отсутствующим пунктом запишите, у кого запросить материал и какой вопрос нужно обсудить с юристом. Отметки помогают подготовиться к разговору; они не дают заключения по сделке или спору.

Список подготовки

1. Собраны договор и все изменения, относящиеся к неоплаченной поставке или услугам?

По ним обсуждают обязанности сторон, порядок оплаты и согласованные правила взаимодействия.

Есть / нет / не знаю. Что уточнить: _____

2. Найдены спецификации, заказы или иные документы об объёме и цене?

Они помогают сопоставить, что было заказано, исполнено и предъявлено к оплате.

Есть / нет / не знаю. Что уточнить: _____

3. Собраны подтверждения поставки или оказания услуг?

Это могут быть накладные, акты, документы доставки и другие материалы. Их относимость и достаточность оцениваются отдельно.

Есть / нет / не знаю. Что уточнить: _____

4. Понятно, кем и как подтверждена приёмка либо почему подтверждения нет?

Подписанный документ, электронный обмен и отсутствие подписи требуют разного разбора. Важно сохранить исходные материалы.

Есть / нет / не знаю. Что уточнить: _____

5. Найдены условие о сроке оплаты и сведения о событии, с которого он считается?

Дата в счёте может быть лишь частью картины. Для разбора нужен порядок оплаты по договору и обстоятельствам исполнения.

Есть / нет / не знаю. Что уточнить: _____

6. Сопоставлены предъявленные суммы, поступившие платежи и остаток по каждому обязательству?

Рабочая сверка помогает заметить частичную оплату, возвраты, зачёты и расхождения. Памятка не рассчитывает задолженность.

Есть / нет / не знаю. Что уточнить: _____

7. Сохранена переписка об исполнении, приёмке и оплате?

Сохраните письма вместе с датами, отправителями и приложениями, чтобы можно было восстановить ход обсуждения.

Есть / нет / не знаю. Что уточнить: _____

8. Собраны возражения контрагента либо зафиксировано, что он их не сообщал?

Претензии к качеству, объёму, срокам или расчёту нужно обсудить вместе с требованием об оплате.

Есть / нет / не знаю. Что уточнить: _____

9. Проверено, направлялась ли претензия, и собраны её текст, приложения и подтверждения отправки?

Если претензии ещё нет, отметьте «Нет». Необходимость, способ направления и срок до иска проверяются по конкретному спору.

Есть / нет / не знаю. Что уточнить: _____

10. Уточнены данные контрагента и известная стадия спора: переговоры, суд или исполнение?

Это помогает определить, какие сведения дополнить и какой объём помощи обсуждать. Платёжеспособность этот список не подтверждает.

Есть / нет / не знаю. Что уточнить: _____

Свяжите обязательство с его исполнением

Для каждой неоплаченной поставки или услуги соберите последовательность: согласованный объём, исполнение, приёмка, срок оплаты, поступившие деньги. Если поставок или актов несколько, разложите их отдельно. Так проще показать, из чего состоит требование.

Отметьте пробелы: нет подписи на акте, отличается объём, неизвестно полномочие получателя. Само отсутствие одного документа не даёт автоматического ответа об исходе спора. Юристу потребуется весь комплект и объяснение того, как стороны работали.

Сначала сверка, затем расчёт требований

Сопоставьте стоимость исполнения с платежами по каждому обязательству. Отдельно пометьте частичную оплату, возвраты и суммы, по которым контрагент возражает. Сохраните документы, на которых основана ваша сверка.

Основной долг и дополнительные требования лучше обсуждать раздельно. Применимость неустойки, процентов и иных сумм зависит от договора и обстоятельств. Памятка не выбирает правовое основание и не выдаёт готовый расчёт для суда.

Проверьте досудебную переписку

Досудебному урегулированию посвящено постановление Пленума Верховного Суда № 18 от 22 июня 2021 года. Для своего требования нужно проверить, обязателен ли этот этап, что должно содержать обращение, куда и как его направить и когда возможно обращение в суд.

Если претензия уже отправлена, сохраните её текст, перечень приложений и сведения об отправке и доставке. Соберите ответ контрагента. Наличие файла с названием «претензия» само по себе не подтверждает соблюдение порядка.

Оцените исполнение и расходы до большого процесса

По данным ФНС в сервисе «Прозрачный бизнес» можно проверить сведения о компании или ИП. Картотека арбитражных дел помогает найти судебные дела. Записи этих сервисов требуют разбора и сами по себе не подтверждают наличие денег для оплаты вашего требования.

До начала работы обсудите с юристом доказательства, встречные требования, возможное исполнение и расходы каждой стадии. Судебное решение и поступление денег — разные результаты. Цена представительства за одну инстанцию не означает оплату всех дальнейших действий.

Материалы и источники

Рожавский Лигал: арбитражные споры для бизнеса

Верховный Суд: досудебное урегулирование, постановление № 18 от 22 июня 2021

ФНС России: сервис «Прозрачный бизнес»

Картотека арбитражных дел

Рожавский Лигал: официальные контакты

Обсудить документы

Рожавский Лигал сопровождает компании и ИП в договорных и долговых спорах в арбитражных судах. Для первого разговора достаточно кратко описать ситуацию без конфиденциальных сведений. Документы передавайте после согласования подходящего канала; объём помощи и цену фиксируют до начала поручения.

Профильная помощь Рожавский Лигал

Контакты Рожавский Лигал

Телефон: +7 968 965-43-21 · Email: help@rozhavskylegal.ru · Telegram: @rozhavskylegal

Составлено 15 октября 2026 года на основе открытого материала тематического ресурса. Памятка помогает собрать вопросы и документы, а не определить юридический результат.